DISCOVERY
REMODELING

GUIA GRATUITO

# Tax Deed: como funciona a compra de casas em leilão de impostos nos EUA

O passo a passo explicado em português, do leilão à venda, para quem mora no Brasil e quer entender esse mercado antes de dar o primeiro lance.

- 🏛️ O que é Tax Deed e por que essas casas vão a leilão
- 🗺️ Como funcionam os leilões na PA, CT, NY e OH
- 🔍 O checklist de análise que usamos antes de cada lance
- 🧮 A conta do lance máximo
- ⚠️ Os riscos reais, sem enfeite



**Discovery Remodeling** · Instagram **@discoveryremodeling**
Família brasileira que visita, arremata e reforma imóveis de leilão em Connecticut, Pensilvânia, Ohio e Nova York.

CAPÍTULO 1

# O que é Tax Deed

Nos Estados Unidos, todo dono de imóvel paga um imposto anual sobre a propriedade, o **property tax**, parecido com o nosso IPTU. É ele que financia escolas, polícia e serviços da cidade.

Quando o dono deixa de pagar por um período longo, o condado ou a cidade pode **levar o imóvel a leilão** para recuperar o imposto devido. Quem vence o leilão recebe a escritura do imóvel, a **deed**. Daí o nome: **Tax Deed**.

## Tax Deed × Tax Lien: não confunda

### 🏠 Tax Deed

Você compra **o imóvel**.

O ganho vem de reformar e vender, ou de alugar. Exige análise do imóvel, obra e gestão.

### 📄 Tax Lien

Você compra **a dívida do imposto**.

O ganho vem dos juros pagos quando o dono quita a dívida. Na maioria dos casos você não fica com o imóvel.

Cada estado escolhe o seu sistema, e alguns usam os dois ou modelos híbridos. Este guia fala de leilões em que se compra o imóvel.

## Por que essas casas vão a leilão?

As situações mais comuns:

- dono que faleceu sem herdeiros organizados;
- imóvel abandonado há anos;
- dono que mudou de estado e esqueceu a propriedade;
- dificuldade financeira.

Por isso muitas casas estão **vazias, deterioradas e precisando de reforma**, e é também por isso que o lance inicial pode ser baixo.

> **Preço baixo não é sinônimo de oportunidade.** Muitos imóveis de leilão custam pouco porque têm problemas sérios: estrutura condenada, ordem de demolição, terreno sem acesso ou dívidas que continuam no imóvel. A análise é o que separa a oportunidade do prejuízo.

CAPÍTULO 2

# O processo em 7 passos

1. **O condado publica a lista.** Semanas ou meses antes do leilão sai a relação de imóveis, com o número da parcela (parcel), o endereço (quando existe) e o lance inicial.

2. **Inscrição de licitante.** Muitos condados exigem cadastro prévio, depósito e documentos. **O prazo de inscrição costuma fechar dias ou semanas antes do leilão.** Quem perde o prazo, não participa.

3. **Pesquisa e visita.** Título, dívidas, enchente, acesso, vizinhança e visita presencial. Veja o checklist no capítulo 4.

4. **Definição do lance máximo.** Conta feita **antes** do leilão, nunca na hora. Veja o capítulo 5.

5. **Leilão.** Pode ser presencial ou online, conforme o condado. O pagamento costuma ter prazo curto, às vezes no mesmo dia.

6. **Escritura e regularização.** O condado emite a escritura. Em alguns casos é recomendável um processo de regularização do título (*quiet title*) antes de vender ou financiar.

7. **Reforma e saída.** Reformar e vender (*fix and flip*) ou alugar. É aqui que o resultado se confirma, ou não.

## Quanto tempo leva?

| Etapa | Prazo típico |
|---|---|
| Da lista ao leilão | de 1 a 3 meses |
| Do leilão à escritura | de dias a alguns meses, conforme o estado e o condado |
| Período de resgate (onde existe) | pode chegar a meses (ver capítulo 3) |
| Reforma | de 2 a 6 meses, conforme o tamanho da obra |
| Venda | de 1 a 3 meses, conforme o mercado local |

Os prazos são estimativas gerais e variam muito de caso para caso.

CAPÍTULO 3

# Como funcionam os leilões nos estados onde atuamos

Cada estado tem sua lei, e cada condado tem suas próprias regras de inscrição, pagamento e prazos. A tabela abaixo é uma **visão geral simplificada**.

| Estado | Como funciona, em linhas gerais | Atenção |
|---|---|---|
| **Pensilvânia** Upset Sale | É o 1º leilão anual de imóveis com imposto atrasado. O lance inicial (*upset price*) cobre os impostos e os custos. | Em geral o imóvel é vendido **sujeito** a hipotecas e outros ônus que não são divididos na venda. Pesquisar as dívidas é obrigatório. |
| **Pensilvânia** Judicial Sale | É o leilão por ordem judicial dos imóveis que não foram vendidos no Upset Sale. | Em geral a venda é feita livre da maioria dos ônus, mas o processo é mais longo. |
| **Pensilvânia** Repository | Reúne os imóveis que não foram vendidos no Judicial Sale. Recebe propostas que precisam ser aprovadas pelos órgãos de impostos. | O processo é lento, e o imóvel costuma estar em estado ruim. |
| **Connecticut** | As cidades fazem a venda por imposto atrasado. | Há um **período de resgate depois da venda**, em que o antigo dono pode recuperar o imóvel pagando a dívida com juros ao comprador. |
| **Nova York** | Muitos condados executam a dívida, assumem o imóvel e depois o leiloam (*tax foreclosure auction*). | As regras e o calendário variam por condado. A venda é "no estado em que se encontra" (*as is*). |
| **Ohio** | Há execução por imposto, com venda pelo xerife, e venda de terras retomadas (*forfeited land*), conforme o condado. | Alguns condados também vendem certificados de dívida (lien). Confirme o tipo de venda. |

**Importante:** este quadro é educativo e simplificado. Antes de qualquer lance, leia o edital (*terms and conditions of sale*) do condado e consulte um advogado imobiliário do estado. Regras sobre dívidas que continuam no imóvel, período de resgate, depósito e prazo de pagamento mudam de um lugar para outro e podem mudar com o tempo.

## Dá para participar do Brasil?

Vários condados fazem **leilões online**, e dá para dar lance de qualquer lugar. Mas uma coisa não muda: **alguém precisa ver o imóvel pessoalmente antes**. A foto da lista quase nunca mostra o que importa.

CAPÍTULO 4

# Checklist de análise antes do lance

É o mesmo roteiro que seguimos em cada imóvel. Se algum item ficar sem resposta, **o lance fica para a próxima**.

## 📄 Documentos e dívidas

- ☐ Endereço, tamanho do lote e tipo de imóvel conferidos no registro do condado ou num mapa de parcelas.
- ☐ Hipotecas e outros ônus pesquisados no cartório do condado (*Recorder of Deeds*).
- ☐ Processos e julgamentos civis contra o proprietário pesquisados no portal judicial do estado.
- ☐ Edital lido: o que é cancelado na venda e o que continua no imóvel.
- ☐ Contas de água, esgoto e serviços municipais em atraso verificadas.

## 🌊 Riscos do terreno

- ☐ Zona de enchente consultada no mapa oficial da FEMA (zona de alto risco exige seguro obrigatório).
- ☐ Área de preservação (*wetlands*) consultada no mapa nacional (NWI).
- ☐ Acesso legal pela rua confirmado. Terreno sem acesso (*landlocked*) é uma armadilha comum.
- ☐ Zoneamento: o uso que você planeja é permitido?

## 🏚️ Visita presencial

- ☐ Estrutura: fundação, telhado, paredes, sinais de umidade e mofo.
- ☐ Instalações: elétrica, encanamento e aquecimento.
- ☐ Ocupação: o imóvel está vazio ou tem alguém morando? A desocupação tem custo e prazo.
- ☐ Avisos da prefeitura: imóvel condenado ou com ordem de demolição.
- ☐ Vizinhança: ruas ao redor e casas vizinhas.

## 🧮 Números

- ☐ Valor de venda depois de reformado (**ARV**), estimado com vendas recentes de casas parecidas na mesma região.
- ☐ Orçamento de reforma feito com quem executa obra na região. Nos EUA a mão de obra é cara.
- ☐ Custos de compra, de manutenção enquanto está parado e de venda.
- ☐ Lance máximo calculado e anotado **antes** do leilão (capítulo 5).

CAPÍTULO 5

# A conta do lance máximo

Na hora do leilão, com o cronômetro correndo, é fácil se empolgar. Por isso o limite é decidido em casa, com esta conta:

> **Lance máximo = valor depois da reforma − reforma − custos − margem de segurança**

## Exemplo (hipotético, só para ilustrar a conta)

| Item | US$ |
|---|---|
| Valor estimado de venda depois da reforma (ARV) | 150.000 |
| (−) Reforma orçada | 45.000 |
| (−) Custos: escritura, regularização do título, impostos, seguro, contas enquanto está parado, comissão e fechamento da venda | 18.000 |
| (−) Margem de segurança e lucro desejado (cerca de 30% do valor de venda) | 45.000 |
| **Lance máximo** | **42.000** |

Se o leilão passar de US$ 42.000, **você para de dar lance**. Perder um leilão não custa nada. Pagar caro demais custa a sua margem, ou o seu dinheiro.

## Os erros que mais destroem a margem

| Erro | Consequência |
|---|---|
| Subestimar a reforma | Uma obra completa nos EUA pode passar de US$ 100 mil |
| Usar um ARV otimista | A casa é vendida por menos do que a conta previa |
| Esquecer o tempo parado | Impostos, seguro e contas continuam correndo todo mês |
| Ignorar dívidas que continuam no imóvel | O "barato" vira uma dívida a mais |
| Dar lance no impulso | Passar do limite em nome da emoção |

CAPÍTULO 6

# Riscos reais e como investir morando no Brasil

## ⚠️ Os riscos, sem enfeite

- **Imóvel pior do que parecia:** problemas escondidos aparecem durante a obra.
- **Título com problema:** pode atrasar a venda ou exigir um processo judicial de regularização.
- **Ocupantes no imóvel:** a desocupação leva tempo e custa dinheiro.
- **Resgate pelo antigo dono:** nos estados que preveem esse direito, o imóvel pode voltar para ele.
- **Mercado:** preços e prazos de venda mudam, e o ARV pode não se confirmar.
- **Câmbio:** para quem investe a partir do Brasil, a variação do dólar afeta o resultado em reais.
- **Liquidez:** o dinheiro fica parado durante a obra e a venda, e não dá para resgatar a qualquer momento.

## 🇧🇷 Perguntas de quem mora no Brasil

| Pergunta | Em linhas gerais |
|---|---|
| Preciso de visto ou green card para comprar? | Estrangeiros podem comprar imóveis nos EUA. Mas cada condado tem suas exigências para participar do leilão, então confirme no edital. |
| Preciso abrir uma empresa (LLC)? | Não é obrigatório em todos os casos, mas é comum, por organização e proteção patrimonial. Avalie com advogado e contador. |
| E os impostos nos EUA? | Há imposto sobre o lucro da venda. Quando o vendedor é estrangeiro, pode haver uma retenção na venda (FIRPTA). É preciso um número de contribuinte americano (ITIN ou EIN) para declarar. |
| E no Brasil? | Bens e rendimentos no exterior devem ser declarados no Imposto de Renda, e a remessa de dinheiro deve passar por canais regulares. |

> As regras fiscais nos dois países mudam e dependem do seu caso. **Antes de investir, consulte um contador que trabalhe com Brasil e EUA.**

EXTRA

# Glossário rápido

| Termo | O que significa |
|---|---|
| **Property tax** | Imposto anual sobre o imóvel, parecido com o IPTU. |
| **Tax Deed** | Escritura recebida por quem arremata um imóvel em leilão de imposto atrasado. |
| **Tax Lien** | Certificado da dívida de imposto. Quem compra recebe juros, não o imóvel. |
| **Parcel / Map number** | O número de identificação do lote no condado. |
| **Opening bid / Upset price** | O lance inicial do leilão. |
| **Upset / Judicial / Repository** | As três etapas de venda por imposto na Pensilvânia. |
| **Redemption period** | Prazo para o antigo dono recuperar o imóvel, nos estados onde existe. |
| **Lien / Encumbrance** | Dívida ou ônus registrado sobre o imóvel. |
| **Quiet title** | Ação judicial para regularizar e "limpar" o título. |
| **Due diligence** | A pesquisa completa antes do lance. |
| **ARV (After Repair Value)** | O valor estimado de venda depois da reforma. |
| **Fix and flip** | Estratégia de comprar, reformar e vender. |
| **Landlocked** | Terreno sem acesso legal por uma rua. |
| **Flood zone (FEMA)** | Área de risco de enchente no mapa oficial do governo. |
| **Wetlands** | Área úmida protegida, com restrições para construir. |
| **As is** | "No estado em que se encontra": sem garantia sobre as condições do imóvel. |

## Quer ver tudo isso na prática?

Toda semana mostramos no Instagram as casas que visitamos antes dos leilões, as que compramos, as que **não** compraríamos e as obras do início ao fim.

📲 Siga **@discoveryremodeling** · 🌐 discoveryinvestimentos.com/pt · 💬 WhatsApp +1 (475) 298-5931

**Aviso:** este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não é oferta, recomendação de investimento nem aconselhamento jurídico ou tributário. As regras de leilão variam por estado e condado e podem mudar. Todo investimento envolve riscos, inclusive a perda do capital. Resultados passados não garantem resultados futuros. Consulte profissionais habilitados antes de investir.